REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un peuple – Un but – Une foi

2011-1030

Décret portant statut des Etablissements Privés d'Enseignement Supérieur

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE :

Vu la Constitution;

Vu l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du G.I.E.

Vu la loi n° 91-22 du 16 février 1991 portant orientation de l'Education nationale modifiée ;

Vu la loi n° 94-82 du 23 décembre 1994 portant statut des Etablissements d'Enseignement Privé, modifiée et complétée par la loi n° 2005.03 du 11 janvier 2005 ;

Vu le code du travail ;

Vu la Loi n°2005-26 du 26 Août 2005 relative à la modernisation des procédures administratives applicables aux investissements ;

Vu le décret n° 2009-451 du 30 avril 2009 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n°2010-925 du 08 juillet 2010 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié ;

Vu le décret n°2011-80 du 18 janvier 2011 relatif à la composition du Gouvernement ;

Sur le rapport du Ministre de l'Enseignement supérieur, des Universités et des Centres Universitaires Régionaux (CUR), et de la Recherche scientifique ;

D E C R E T E :

Chapitre premier : Dispositions générales

Article premier : ont le statut d'Etablissements Privés d'Enseignement Supérieur, les établissements créés conformément aux dispositions du présent décret, par des personnes physiques ou morales autres que l'Etat, et qui dispensent des formations post-baccalauréat de qualification générale, scientifique, professionnelle, technique, culturelle, artistique, sportive à des titulaires du baccalauréat ou de diplômes équivalents.

Article 2 : La création d'un Etablissement Privé d'Enseignement Supérieur se fait sur la base du dépôt, au plus tard le 31 mars de l'année précédent l'ouverture, d'un dossier complet de déclaration préalable auprès du Ministre chargé de l'Enseignement supérieur. La composition dudit dossier est précisée par les dispositions de l'article 7 du présent décret.
L'ouverture d'un Etablissement Privé d'Enseignement Supérieur peut aussi se faire sur la base d'un accord particulier entre l'Etat et une structure d'origine étrangère, dans le cadre d'un protocole et dans le respect des normes académiques de qualité.

Article 3 : Après approbation de la déclaration préalable, l'établissement peut commencer à fonctionner sur la base d'un agrément provisoire délivré par le Directeur de l'Enseignement Supérieur.

L'agrément définitif ou autorisation n'est délivré qu'après une année académique de fonctionnement et à la suite d'une évaluation concluante de l'établissement par une commission technique, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement Supérieur ou par une autre structure administrative habilitée. Les missions de la commission technique sont précisées à l'article 20 du présent décret.

Article 4 : Le choix du nom d'un Etablissement Privé d'Enseignement Supérieur est libre ; il doit faire ressortir le statut privé de l'établissement.

Toutefois, ne peuvent porter le nom d'université que les établissements satisfaisant aux conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur et après autorisation délivrée par la Direction de l'Enseignement Supérieur.

Des établissements privés ne peuvent pas porter le même nom, de même qu'un établissement privé ne peut porter le nom d'un établissement public.

Article 5 : Les Etablissements Privés d'Enseignement Supérieur recrutent le personnel enseignant, administratif et technique ainsi que leur personnel de direction, sous réserve que ces personnes remplissent les conditions de qualification académique, pédagogique ou professionnelle précisées au chapitre III du présent décret.

Article 6 : Les Etablissements Privés d'Enseignement Supérieur doivent se conformer à l'ensemble des lois et règlements en matière de droit du travail, de sécurité sociale, d'hygiène et de santé, de protection civile, d'imposition, d'urbanisme et d'orientations relatives à l'enseignement supérieur sénégalais.

CHAPITRE II : De l'ouverture

Article 7 : Toute personne physique ou morale qui désire ouvrir un Etablissement Privé d'Enseignement Supérieur doit soumettre à l'autorité une déclaration préalable comprenant deux parties portant respectivement sur l'établissement et sur le déclarant responsable.

A - Pour l'établissement.

a) Dénomination et adresse de l'établissement ainsi que la composition du capital et des associés, le cas échéant ;

b) Projet pédagogique comportant les filières, les programmes, les horaires, le système d'évaluation et la durée de la formation et les référentiels des activités professionnelles et des diplômes ainsi que l'état descriptif de la logistique et du matériel didactique ;

c) Titres et diplômes préparés en précisant s'il s'agit de diplômes délocalisés, de diplômes d'Etat, de diplômes d'établissement reconnus par la Commission des titres et diplômes prévue à l'article 25 du présent décret ;

d) Conditions de recrutement des étudiants par filière et par cycle ;

i) l'autorisation légale d'installation au Sénégal pour les structures d'origine étrangère. Les établissements d'origine étrangère délocalisés devront le faire en association avec des nationaux et utiliser dans leur personnel un quota de sénégalais fixé par arrêté interministériel ;

j) Procès-verbal de l'assemblée générale désignant, le cas échéant, le déclarant responsable ou le conseil de direction ;

k) Engagement légalisé de se conformer rigoureusement à la réglementation sur les Etablissements Privés d'Enseignement Supérieur au Sénégal, et notamment la remontée des pièces périodiques fixées à l'article 15 du présent décret ;

l) Attestation prouvant que le déclarant n'est pas un agent de l'Etat du Sénégal.

Article 8 : Le ministre chargé de l'Enseignement Supérieur fait mener, par la commission technique prévue à l'article 3 ou par une autre structure administrative habilitée, une enquête réglementaire pour vérifier si l'établissement réunit les conditions prévues à l'article 7, du chapitre II et aux articles 11, 12, 13 du chapitre III du présent décret.

Article 9 : L'autorisation d'ouverture est refusée si l'enquête prévue à l'article précédent n'est pas concluante. Dans ce cas, le refus d'autorisation est motivé et signifié au déclarant responsable dans un délai maximum de deux mois.

Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret, aucun établissement ne peut fonctionner plus d'une année académique, sans disposer d'un agrément définitif ou d'une autorisation d'ouverture. En cas de violation des dispositions de l'article 3 susvisé et celles du présent article, le ministre chargé de l'Enseignement Supérieur prend un arrêté de fermeture de l'établissement. En cas de fermeture d'un établissement, le Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur étudie les possibilités permettant aux étudiants de continuer leurs études.

Article 10 : Une autorisation d'ouverture ne vaut que pour un seul établissement. Toute extension de filières ou déconcentration ou délocalisation requiert une autre demande d'autorisation.

Chapitre III : Des titres et diplômes exigibles du personnel enseignant et de direction.

Article 11 : Nul ne peut être autorisé à diriger un Etablissement Privé d'Enseignement Supérieur ou à y enseigner :

- s'il est mineur ;
- s'il ne jouit pas de ses droits civiques et civils ;
- s'il n'est apte médicalement selon les dispositions de l'article 7b al f;
- s'il ne possède pas l'un des diplômes ou titres exigés pour y enseigner conformément à l'article 13 du présent décret ;
- s'il ne satisfait pas aux conditions de séjour au Sénégal ;
- s'il n'est pas régulièrement établi au Sénégal ; cette disposition n'est valable que pour le Directeur de l'établissement.

Article 12 : Nul ne peut diriger un Etablissement Privé d'Enseignement Supérieur s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes exigés pour y enseigner ou s'il ne justifie pas avoir nommé un responsable académique qui a les diplômes requis pour y enseigner.

Article 13 : Nul ne peut enseigner dans un Etablissement Privé d'Enseignement Supérieur s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :

a) Pour enseigner dans le premier cycle

- avoir au moins une maîtrise (Baccalauréat + 4) de l'enseignement supérieur ou tout diplôme équivalent, ou le diplôme d'ingénieur de la spécialité ;
- avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq (05) ans.

b). Pour enseigner dans le second cycle

- avoir au moins un Baccalauréat + 5 : Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA), Diplôme d'Etudes supérieures spécialisées (DESS), Master ou tout autre diplôme admis en équivalence ;

- avoir une expérience professionnelle d'au moins trois (03) ans.

c) Pour enseigner dans le troisième cycle

- avoir le doctorat ou tout autre diplôme admis en équivalence.

Chapitre IV : De la reconnaissance par l'Etat

Article 14 : Les Etablissements Privés d'Enseignement Supérieur, autorisés à ouvrir, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance sur requête du responsable déclarant. Les conditions exigées sont les suivantes :

- avoir régulièrement fonctionné pendant au moins les 03 dernières années ;
- être en conformité avec les normes pédagogiques ;
- avoir au moins 10% d'enseignants permanents ;
- avoir régulièrement transmis, dans les délais requis, les pièces périodiques ;
- satisfaire aux exigences des enquêtes administrative et pédagogique ;
- avoir satisfait à une évaluation externe conformément aux normes d'assurance qualité, effectuée par la structure administrative habilitée.

Les pièces périodiques sont les suivantes :

- un rapport de rentrée comprenant les programmes, les tarifs, les listes des étudiants admis et inscrits, la liste des formateurs, les dates de début et fin des cours, la liste du personnel et l'état des infrastructures et équipements ;
- un rapport de fin d'année comprenant un compte rendu d'activités, les résultats scolaires et académiques obtenus et les états financiers certifiés par un expert comptable ;
- les enquêtes statistiques demandées par la Direction de l'Enseignement supérieur.

Article 15 : La reconnaissance est accordée par décret et confère notamment à l'établissement reconnu :

- la possibilité de recevoir des étudiants bénéficiaires d'allocations d'études (bourses et aides) ;
- la possibilité de recevoir du personnel enseignant des universités, sur la base d'une convention avec ces institutions ;
- la possibilité de bénéficier de subventions de l'Etat ;
- la possibilité offerte aux étudiants titulaires des diplômes de ces établissements de se présenter aux examens et concours de la Fonction Publique après avis favorable de la Commission nationale de Classement des niveaux de formation ;
- la possibilité de signer des accords de partenariat avec les Etablissements Publics d'Enseignement Supérieur ;

Article 16 : Le bénéfice de la reconnaissance peut être retiré si l'une des conditions pour lesquelles elle a été accordée n'est plus remplie.

Chapitre V : Du contrôle et de l'évaluation.

Article 17 : Le contrôle administratif, pédagogique et financier des Etablissements Privés d'Enseignement Supérieur se fait sur pièces et sur place.

Article 18 : Le contrôle sur pièces consiste à transmettre, chaque année, au ministre chargé de l'Enseignement supérieur, les pièces périodiques citées à l'article 14 du présent décret.

Article 19 : Le contrôle sur place consiste en des évaluations par une commission technique ou par une autre structure administrative habilitée qui peut s'adjoindre, lorsque les circonstances l'exigent, d'autres compétences de l'Etat ou des représentants de l'Enseignement Supérieur Public ou Privé.

Chaque établissement fait l'objet d'une évaluation tous les trois (03) ans au moins sur la base d'un manuel de procédures élaboré par la Direction de l'Enseignement supérieur.

Article 20 : L'évaluation des Etablissements Privés d'Enseignement Supérieur, pour l'autorisation d'ouverture, porte sur les installations matérielles, les programmes et le respect des lois et règlements sur la sécurité sociale et sur les documents prévus à l'article 7 du présent décret. Elle porte également sur la qualification des personnels et sur leurs statuts.

Article 21 : Un rapport d'évaluation est adressé au ministre chargé de l'Enseignement Supérieur à la suite de chaque contrôle.

Article 22 : Lorsque des manquements aux obligations professionnelles ou déontologiques sont constatés, le ministre chargé de l'Enseignement Supérieur adresse au déclarant responsable une mise en demeure en lui fixant un délai de quatre mois pour se conformer à la législation en vigueur.

Le non-respect de la mise en demeure dans le délai imparti entraîne l'application des dispositions de l'article 19 de la Loi n° 94-82 du 23 décembre 1994, modifiée par la Loi

n°2005-03 du 11 janvier 2005 portant Statut des Etablissements d'Enseignement Privé au Sénégal.

Chapitre VI : De la délivrance des diplômes et attestations

Article 23 : Les Etablissements Privés d'Enseignement Supérieur autorisés peuvent présenter leurs étudiants aux examens organisés par l'Etat pour sanctionner les formations reçues.

Article 24 : Les Etablissements Privés d'Enseignement Supérieur peuvent délivrer des titres et diplômes d'écoles, conformément à l'article 15 de la Loi n°94-82 du 23 décembre 1994, modifiée.
Le Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur signe les diplômes d'Etablissements Privés d'Enseignement Supérieur reconnus par le CAMES ; dans les autres cas, les diplômes d'écoles sont signés par le Directeur de l'Enseignement Supérieur.

L'Etablissement Privé d'Enseignement Supérieur doit, avant l'ouverture de chaque programme ou filière de formation, adresser à la Direction de l'Enseignement Supérieur un compte rendu indiquant les conditions d'accès à la filière, le contenu, la durée ainsi que les modalités d'évaluation et de délivrance des diplômes.

Article 25 : Les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission des titres et diplômes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement Supérieur en conformité avec les dispositions de la Convention générale du Conseil africain et malgache sur l'Enseignement supérieur (C.A.M.E.S.), régissant le Programme de Reconnaissance et d'Equivalence des Diplômes.

Article 26 : La délivrance des titres et diplômes prend en compte :

- les normes fixées par la structure chargée de l'évaluation de ces établissements ;
- la dénomination, le volume horaire, le niveau de qualification de chaque diplôme tels que fixés par la Commission des titres et diplômes.

Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales :

Article 27 : Les Etablissements Privés d'Enseignement Supérieur déjà agréés à la date de publication du présent décret ont un délai d'un an pour se conformer aux dispositions du présent décret.

Pendant cette période transitoire, une commission ad hoc, instituée par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement Supérieur, statue sur la reconnaissance des Etablissements Privés d'Enseignement Supérieur ayant fonctionné régulièrement au moins pendant deux (02) ans.

Article 28 Le non - respect de la législation et de la réglementation en vigueur peut justifier la fermeture immédiate de l'établissement par l'autorité compétente, sans préjudice des poursuites pénales et civiles prévues au titre V de la loi n° 94-82 du 23 décembre 1994, portant Statut des Etablissements d'Enseignement Privé au Sénégal.

Article 29 : Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre d'Etat, Ministre des Forces Armées, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Habitat, de la Construction et de l'Hydraulique, le Ministre d'Etat, Ministre du Travail et des Organisations professionnelles, le Ministre d'Etat, Ministre de la Fonction publique et de l'Emploi, Le Ministre de l'Economie maritime, le Ministre de l'Enseignement supérieur, des Universités et des Centres universitaires régionaux (CUR), et de la Recherche scientifique, le Ministre de la Santé et de la Prévention, le Ministre de la Décentralisation et des Collectivités locales, le Ministre de la Jeunesse, le Ministre de l'Artisanat, du Tourisme et des Relations avec le Secteur privé et le Secteur informel, le Ministre de l'Urbanisme et de l'Assainissement, et le Ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, , sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Dakar, le 25 juillet 2011

Par le Président de la République
Le Premier Ministre

Souleymane Ndéné NDIAYE

Abdoulaye WADE